

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3940/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

โจทก์

เจ้าหนี้

โจทก์

บริษัท นำ เที่ยวเทรดดิ้ง จำกัด

โจทก์

บริษัท อุตสาหกรรม เสถียร ภาพ จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 800

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, มาตรา 91

หนังสือมอบอำนาจมีข้อความว่า เจ้าหนี้มอบอำนาจให้ ม. มีอำนาจดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินการตามกฎหมายทั้งปวง รวมทั้งดำเนินคดีล้มละลายเจ้าหนี้ไม่ได้เจาะจงให้ ม. ดำเนินคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะแทน ใบมอบอำนาจเป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะการเพื่อให้ฟ้องคดีหาใช่เป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะไม่ ส่วนคำว่าให้มีอำนาจดำเนินคดีล้มละลายได้นั้น ก็ไม่ได้เจาะจงว่าคดีล้มละลายเรื่องใด ย่อมหมายถึงคดีล้มละลายทุกคดีที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ ไม่ว่าเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ม. ก็มีอำนาจดำเนินการแทนได้และการดำเนินคดีล้มละลายนั้นหมายความว่าความรวมถึงการขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย เมื่อ ม. เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ในการดำเนินคดีล้มละลาย แต่ ม. กลับละเลยมิได้ขอรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้จนพ้นกำหนดสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แล้วจึงให้เจ้าหนี้มอบอำนาจใหม่ให้บุคคลอื่นมา

ขอรับชำระหนี้แทน และขอขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ นับว่าเจ้าหนี้ใช้สิทธิโดย
ไม่สุจริตไม่สมควรที่จะขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้ แม้เจ้าหนี้จะอยู่นอกราชอาณาจักรก็ตาม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ไว้เด็ดขาดซึ่งจะครบ
กำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 15 มกราคม 2532 เจ้าหนี้โดยนายนรินทร์ อุษณ
วรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ 3 รายประเภทค่าสินค้าเป็นเงินรวม
7,322,618 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ที่ 5 และที่ 6

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดให้บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระ
หนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ลูกหนี้ที่ 1 ที่ 5 และ
ที่ 6 โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ทั้ง 3 รายว่า ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด
เวลาตามกฎหมาย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วฟังว่า เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เกิน
กำหนดเวลาตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เห็นควรให้ยก
คำขอรับชำระหนี้ทั้ง 3 รายเสียตามความใน มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ทั้ง 3 รายตามความเห็นของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เจ้าหนี้มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเจ้าหนี้มอบอำนาจให้นางมณฑา อีโต้ เป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าและเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เจ้าหนี้มอบอำนาจให้นางมณฑามีอำนาจดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินการตามกฎหมายทั้งปวงรวมทั้งดำเนินการคดีล้มละลาย และให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความ ตัวแทน หรือตัวแทนช่วงเพื่อกระทำการตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยปรากฏตามเอกสาร จ.พ.ท.1.เมื่อปี 2529 ลูกหนี้ที่ 1 ที่ 5 และที่ 6 ได้ซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้แล้วเป็นหนี้ค่าสินค้าเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2530 นางมณฑาได้แต่งตั้งให้นายนรินทร์ อุษณาวรงค์เป็นทนายความฟ้องลูกหนี้ที่ 5 และที่ 1 ต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครเป็นคดีล้มละลายตามคดีหมายเลขดำที่ ล.10/2530 และ ล.11/2530 แทนเจ้าหนี้ ต่อมาวันที่ 26 ตุลาคม 2531 ซึ่งเป็นวันหลังจากลูกหนี้ที่ 1 ที่ 5 และที่ 6 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีนี้แล้ว นายนรินทร์ได้ไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ล.10/2530 และ ล.11/2530 ที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โดยแถลงว่าเพื่อจะมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้และคดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 วันที่ 25 มกราคม 2532 เจ้าหนี้มอบอำนาจให้นายนรินทร์มายื่นคำขอรับชำระหนี้ และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 นายนรินทร์ได้มายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ ซึ่งเลยกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่า มีเหตุสมควรที่จะขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หรือไม่ เจ้าหนี้ฎีกาว่าเจ้าหนี้เป็นบริษัทต่างประเทศไม่มีสาขาหรือสำนักงานในประเทศไทย การที่เจ้าหนี้ตั้งนางมณฑา อีโต้ เป็นตัวแทนให้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีล้มละลาย ตามเอกสารหมาย จ.พ.ท.1. นั้น เป็นการตั้งตัวแทน

เฉพาะการคือเฉพาะคดีเท่านั้น เจ้าหนี้มิได้มอบอำนาจให้นางมณฑามายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ แม้นางมณฑาจะรู้ว่า ลูกหนี้ที่ 1 ที่ 5 และที่ 6 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนางมณฑาก็ไม่มีอำนาจมาขอรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ได้ ศาลฎีกาพิเคราะห์หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.พ.ท.1 แล้ว เห็นว่า ข้อความในหนังสือมอบอำนาจมีว่า เจ้าหนี้มอบอำนาจให้นางมณฑามีอำนาจดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินการตามกฎหมายทั้งปวง รวมทั้งดำเนินคดีล้มละลายนั้น เจ้าหนี้ไม่ได้เจาะจงให้นางมณฑาดำเนินคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะแทนไปมอบอำนาจที่มีลักษณะเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะการเพื่อให้ฟ้องคดี หากใช่เป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะดังที่เจ้าหนี้ฎีกาไม่ส่วนคำว่าให้ มีอำนาจดำเนินคดีล้มละลายได้นั้น ก็ไม่ได้เจาะจงว่าคดีล้มละลายเรื่องใดย่อมหมาหมายถึงคดีล้มละลายทุกคดีที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ ไม่ว่าเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ นางมณฑาก็มีอำนาจดำเนินการแทนได้ และการดำเนินคดีล้มละลายนั้นหมายความว่ารวมถึงการขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยเมื่อข้อเท็จจริงได้ความดังวินิจฉัยมาว่า นางมณฑาเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ในการดำเนินคดีล้มละลายแต่นางมณฑากลับละเลยมิได้ขอรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้จนพ้นกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แล้วจึงให้เจ้าหนี้มอบอำนาจใหม่ให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอรับชำระหนี้แทนและขอขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้เช่นนี้ นับว่าเจ้าหนี้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่สมควรที่จะขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้ แม้เจ้าหนี้จะอยู่นอกราชอาณาจักรก็ตามที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-บุญส่ง วรรณกลาง-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แม้เจ้าหนี้จะอยู่นอกราชอาณาจักรก็ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักรเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 91 วรรคแรกซึ่งการขยายกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้นเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ความใน มาตรา 91 วรรคแรก ที่ว่า"จะขยาย กำหนดเวลาให้อีกได้ ไม่เกินสองเดือน" ก็เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะขยายเวลาให้เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรหรือไม่ก็ได้ หากจะขยายให้ก็บังคับไว้ว่าไม่ให้เกินสองเดือน หาใช่บทบัญญัติที่บังคับว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องขยายเวลาให้เสมอไปไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2537/2534) ปัญหาว่า อำนาจในการขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นี้อาศัยหลักเกณฑ์ใด เพราะหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดถือหลักเพียงว่า ในเมื่อกฎหมายให้อำนาจไว้เช่นนี้แล้วย่อมเป็นอำนาจเด็ดขาดของตนที่จะขยายกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้คนใดก็ได้ สุดแต่ว่าเจ้าพนักงานจะใช้ดุลพินิจหากปราศจากหลักเกณฑ์แห่งแนวทางปฏิบัติก็อาจก่อให้เกิดการปฏิบัติหลวมลักันระหว่างเจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรและในที่สุดก็อาจไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ได้ในการค้นหาหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยเป็นแนวบรรทัดฐานไว้แล้วว่าให้คำนึงถึงความเป็นธรรมและเหตุผลสมควร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2537/2534)

ซึ่งก็ต้องพิจารณาพฤติการณ์ของเจ้าหนี้เป็นราย ๆ ไป คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ ม.
ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ให้มีอำนาจดำเนินการฟ้องร้องรวมทั้งดำเนินคดีล้ม
ละลาย และการขอรับชำระหนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินคดีล้มละลาย เมื่อ ม.
ได้รับมอบอำนาจและดำเนินการฟ้องร้องแทนเจ้าหนี้แล้วก็ย่อมต้องปฏิบัติตามขั้น
ตอนตามที่กฎหมายล้มละลายกำหนดได้ (มาตรา 27,91) และจะปฏิเสธการรับรู้
กำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้หาได้ไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2537/2534) หาก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้ภายหลังพ้นกำหนดเวลาสองเดือน
และรับคำขอรับชำระหนี้ก็ย่อมไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อ ม.มี
อำนาจดำเนินคดีล้มละลายอยู่แล้วเจ้าหนี้ผู้มอบอำนาจให้ ม.จะกลับมาอ้างว่าไม่ได้
มอบอำนาจให้ ม. มายื่นคำขอรับชำระหนี้และมอบอำนาจให้ น. บุคคลอื่นมายื่นคำขอ
รับชำระหนี้จนล่วงพ้นกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้แล้ว ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเจ้าหนี้ใช้
สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่สมควรจะขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้จึงชอบด้วย
เหตุผลและเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ นิติธรรมบุตร